

人工智能代码新技术应用服务采购项目

合 同 书

合同编号: 埔发(2025)246号

签约地点: 广州

签订日期: 二〇二五 年 九 月 / 8 日

甲方（采购人）：中华人民共和国黄埔海关

统一社会信用代码：11100000007483842k

负责人：

联系地址：广州市黄埔区大沙东路 333 号

联系电话：020-82131277

乙方（供应商）：联奕科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440101764015739R

法定代表人：任刚

联系地址：广州市天河区思成路 49 号 501 房

联系电话：020-37621045

参照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲方对 人工智能代码新技术应用服务 采购项目以 竞争性磋商 方式进行采购（采购项目编号：GZSW25156FC3066），确定乙方为中标人（成交商），现依照招标文件（谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源采购文件）、投标文件（响应文件）等相关文件的内容，双方达成如下协议：

一、项目名称和合同金额

项目名称为：人工智能代码新技术应用服务（以下简称为“本项目”）。

合同含税总金额为（大写）：人民币 玖拾伍万肆仟元整（小写：¥954,000.00 元），税率为 6%，税金为 ¥54,000.00 元。合同总金额已包括人工费、交通费、设备工具费、软件版权许可费/授权使用费、办公用品费、材料费、成本、利润、税金、合同条款规定的保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及措施等费用，包含全部实物工作和技术服务工作以及完成本项目可预见和不可预见的各种费用，甲方不再另行支付其他任何费用。

二、付款条件

（一）本合同以人民币付款。

（二）付款方式

1. 合同签订后，甲方应在乙方提供合法等额的增值税普通发票且确认无误后 10 个工作日内向乙方支付合同金额的 30%，即人民币 ¥286,200.00 元（大写：贰拾捌万陆仟贰佰元整）。

2. 乙方提交经甲方验收合格的全部相关资料和合法等额的增值税普通发票且甲方确认无误后, 甲方于 10 个工作日全部结清剩余 70% 合同款项, 即人民币 ¥667, 800.00 元 (大写: 陆拾陆万柒仟捌佰元整)。

3. 乙方凭以下有效文件与甲方结算:

- (1) 合同;
- (2) 乙方开具的合法有效等额增值税普通发票;
- (3) 成交通知书;
- (4) 验收合格单据/验收报告。

4. 如甲方使用的是财政资金, 甲方在本合同规定的付款时间内向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续后即视为已经履行付款义务。若出现财政资金不到位、集中支付延误、交付延期等情况, 由双方协商处理, 甲方予以配合。非因甲方过错导致的财政支付延误, 不视为甲方违约。

(三) 履约保证金

收取比例: 5%。

1. 乙方在合同签订后的 10 个工作日内, 向甲方提交合同金额 5% 作为履约保证金 (履约保证金以银行保函、银行电汇向甲方提供)。

2. 乙方完成合同项下所有义务后, 甲方在收到乙方的支付申请 15 个工作日内, 向乙方无息退还履约保证金 (扣除运维服务期间乙方违约或考核扣款余额)。履约保证金的退还不能免除乙方因服务本身质量问题所导致的法律责任和由此对甲方造成的经济损失的赔偿义务。

3. 不予退还的情形: 如在合同期内, 乙方自行停止合约或违反合同有关规定被甲方终止合约的, 则履约保证金全部归甲方所有。若乙方不履行或不适当履行其合同义务导致甲方蒙受损失的, 甲方有权直接从履约保证金中扣除相应违约金或损失赔偿款项; 违约金或给甲方造成的损失超过履约保证金数额的, 乙方应对超出部分给予赔偿。其他违约责任按照合同约定。

甲方指定收取款项账户为:

收款单位全称	中华人民共和国黄埔海关
开户银行	中行广州开发区分行
账号	6886 5773 7776

乙方指定收取款项账户为：

收款单位全称	联奕科技股份有限公司
开户银行	中国建设银行股份有限公司广州天河工业园支行
账号	44050147051309001101

三、 工作进度要求及履行地点

（一）合同生效之日起至合同约定的全部功能、交付物提交及完成质保服务（以乙方满足招标文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件/单一来源采购文件要求及投标文件/响应文件应答的基础上的承诺为准）。

（二）因甲方（用户）原因造成乙方不能按期完成工作的，经甲方（用户）书面确认后，乙方工期可以顺延，顺延的日期与甲方（用户）造成乙方不能正常工作的日期相等。

（三）履行地点：甲方指定地点。

四、 验收

（一）验收合格的条件必须满足以下要求：

1. 2025 年 11 月 30 日前完成服务实施阶段要求的服务内容，所提供软件、平台或系统功能符合合同、用户需求书及技术方案所列全部功能要求；

2. 服务实施阶段内所有服务内容已完成部署实施，并通过相关测试，发现的问题已修复；

3. 已交付服务实施阶段内约定的全部文档资料、软件代码及工具组件；

4. 服务实施阶段内乙方已按要求提供人员支持，包括但不限于：

（1）项目经理、高级工程师等关键岗位人员均具备合法有效的专业资质，履约情况良好，无未经审批的人员更换；

（2）按甲方要求派遣专业人员到现场提供服务支持，满足服务实施、测试、上线等工作安排；

（3）服务人员的配备和调整应满足甲方指定的专业能力和响应要求；

（4）配合验收提供必要的技术讲解、资料归档和现场支持。

（二）乙方完成开发服务且符合上述条件后应在 5 个工作日内通知甲方安排时间组织验收工作。经甲方验收合格后双方指定人员在场共同签署验收单。

五、 质量保证

（一）乙方应保证所开发的产品与投标文件/响应文件承诺一致，并完全符合或高于合

同要求的质量、规格和技术性能。

(二) 乙方的需求文件和设计文件应通过甲方(用户)及其委托人组织的论证等形式的审核确认。

(三) 本合同项目质量保证期为: 自服务验收合格之日起一年

六、售后服务

乙方须提供自服务验收合格之日起一年的质保期服务, 在质保期内须满足以下要求:

质保范围: 质保服务涵盖所有已交付的服务成果, 包括但不限于人工智能代码自动生成核心能力、开发 workflow 优化、大模型配置管理和代码审核等全部功能模块。

服务内容:

(1) 针对服务实施成果出现的功能缺陷和技术问题提供免费修复和解决方案;

(2) 提供系统运行故障排除、必要的优化调整和技术指导;

(3) 至少提供一名运维工程师工作日至现场技术支持, 解决使用过程中的问题, 驻场时间为工作日的上午 8:30 至下午 17:30。

服务保障: 乙方应指定专人负责质保服务工作, 并提供明确的服务流程和联系方式, 确保问题得到及时有效处理。

七、违约责任

1、本合同生效后, 任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的, 即构成违约, 另一方有权要求违约方支付合同总金额 10% 的违约金并按照实际损失承担赔偿责任。

2、因合同一方原因致使另一方遭受第三方追诉的, 另一方有权要求违约方支付合同总金额 10% 的违约金并应赔偿由此给另一方造成的损失。

3、甲方违约并经同意延期仍不能履行合同约定的付款义务时, 每延误一日, 应以该期未付服务费金额为基数按照一年期贷款市场报价利率支付逾期违约金, 以未付总金额 5% 为限; 如果延误 60 天后甲方仍然没有按合同规定付款, 乙方催告后甲方应一次性付清当期应付款项。但出现财政资金不到位、集中支付延误、工程延期的情况除外。

4、因乙方原因导致本合同解除或无法履行的, 在履行合同过程中产生的责任由乙方承担, 甲方有权终止合同并要求乙方按照合同总金额的 10% 向甲方支付违约金。造成甲方其他损失的, 由乙方负责赔偿。

5、乙方及其驻场服务人员在服务期内违反合同约定及需求文件要求的, 乙方应当及时进行整改。经甲方提醒, 乙方未在 3 个工作日内改正, 或违反次数达到 3 次的, 乙方应向甲方支付合同价款 5% 的违约金; 经甲方提醒, 乙方未在 7 个工作日内改正, 或违反上述文

件达到 5 次的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同价款 30%的违约金，违约金不足以弥补实际损失的，以实际损失为准。

6、若乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同并要求乙方支付合同总价款 10% 的违约金，违约金不足以弥补实际损失的，以实际损失为准，并要求乙方退还已收取的未履行合同义务的剩余价款，或甲方未支付合同价款部分则不再支付：（1）无正当理由终止协议或不履行协议义务的；（2）将本协议项下义务违法转包、分包的；（3）不具备履行本协议所需的资质、资格的；（4）侵犯其他第三方权利；（5）因乙方原因导致合同不能继续执行；（6）未能遵守本合同项下规定的任何承诺、或未能履行本合同项下规定的任何义务、或违反本合同项下任何其他规定、或违反本合同条款的行为；（7）其他违反法律法规的行为。

7、因乙方的任何违约或违法行为所产生纠纷的，甲方为处理纠纷而支出的行权费用（包括但不限于律师费、诉讼费/仲裁费、保全费、保函费、差旅费、调查取证费、公证费、鉴定费等）均由乙方承担。

八、合同解除和终止

1、由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部解除合同。对于部分解除的合同，违约方除应承担规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。

2、乙方有下列情形之一的，甲方可向乙方发出书面解约通知书，提出解除部分或全部合同：

- （1）乙方未能在合同规定期限内提供约定的服务；
- （2）乙方提供的服务不符合招投标文件及本合同的规定；
- （3）乙方未能履行合同规定的其他任何义务；
- （4）乙方存在本合同约定甲方可以解除合同的其他违约行为的。

如果甲方根据上述规定与乙方全部或部分解除合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买类似服务，乙方应承担甲方因购买类似服务而产生的额外支出以及甲方因此产生的可预期损失。

九、不可抗力

1、不可抗力是指在本合同签署后发生的、本合同签署时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件。上述事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争、国际或国内运输中断、流行病、罢工，以及根据中国法律或一般国际商业惯例认作不可抗力的其他事件。如果出现不可抗力，双方在本合同中的义务在不可抗力影

响范围及其持续期间内将中止履行。经另外一方确定的不可抗力影响时间，不计入本合同执行时间，本合同执行时间相应顺延。合同期限可根据中止的期限作相应延长，但须双方协商一致。任何一方均不会因此而承担违约责任。

2、受不可抗力影响一方应在不可抗力事件发生后 7 个工作日内将不能履行本合同的原因书面通知对方，并提供有关证明文件。

3、不可抗力影响结束后，受影响一方应在 7 个工作日内书面通知对方。

4、如果不可抗力影响超过 30 天，各方可协商解决此后的合同执行问题。

5、因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任且不可抗力造成的损失由违约方自行承担。

十、争议解决

1、合同的实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。

2、如果友好协商开始后三十个自然日后仍不能解决的，任何一方都可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

3、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，双方应继续履行合同的其他部分。

4、本合同适用中华人民共和国法律。

十一、知识产权

1. 乙方应保证所提供的服务成果不侵犯任何第三方的知识产权（专利权、商标权、版权等）及其他任何合法权益。如果甲方（用户）在使用乙方服务成果的任何一部分过程中，导致第三方索赔或主张权利的，乙方应当修正以避免侵权。

2. 如果有任何第三方提出法律或行政程序或其他任何要求（合称“侵权指控”），声称甲方侵犯了其知识产权等合法权益的，乙方应当负责解决、赔偿，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、律师费用、调查费用、和解金额或赔偿金额，如甲方先行赔付的，有权向乙方追偿。

3. 如果在侵权指控的审理过程中有关机关禁止甲方继续使用本合同技术服务成果的部分或全部，乙方应当采取以下措施之一且甲方不需支付任何其他费用：

（1）使甲方重新免费获得使用上述本项目技术服务成果的权利。

（2）免费更换或改造上述本项目技术服务成果，使甲方不受上述禁令限制继续使用本项目技术服务成果。

（3）其它使甲方对本项目技术服务成果拥有合法使用权，或其它弥补甲方受损利益、实现合同目的的合理方式，且不得向甲方收取任何费用。

乙方采取上述措施不能免除乙方就甲方因此遭受的损失进行赔偿的义务。

4. 如乙方提供的服务成果确实侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权）的，甲方有权解除合同，没收履约保证金，要求乙方退回已支付的全部款项，并赔偿甲方的全部损失及支出的合理费用。

十二、保密责任

1. 乙方须严格遵守保密规定，除法律规定或合同另有约定外，未经甲方事先书面同意，乙方不得泄露甲方或甲方其他关联合作方的任何形式的信息和资料，不得提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其他用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2. 甲方提供的资料信息，除非甲方有明确的相反说明，否则均属于保密信息。除合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给甲方或销毁。尽管有前述约定，接受方及其代表根据相关法律、法规、行政或司法机关或程序、内部合规管理制度的要求可留存相关保密信息及其复印件或复制件及包含保密信息的任何文件及副本，但其应对保留的保密信息继续承担本合同项下的保密义务。

3. 如乙方或其工作人员违反本合同约定的保密义务，应当立即采取停止、阻断等各种防止保密信息进一步扩大的应对措施，及时补救并立即通知甲方，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总价款的 20% 支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，以实际损失为准。甲方损失包括但不限于因泄密给甲方造成的损失和甲方因采取措施防止保密信息的进一步泄露以及调查泄密事件所支出的费用，如调查费、律师费、公证费、诉讼费/仲裁费、保全费、保函费、差旅费、鉴定费、乙方及其泄密对象因违约行为的获益等费用。

4. 该保密条款有效期为永久有效，不因合同的终止而终止。

十三、合同修改或变更

（一）如无重大变故，甲乙双方不得擅自变更合同。

（二）如确需变更合同或其他未尽事宜，甲乙双方友好协商，双方同意后，应签署书面变更协议或补充协议。变更协议、补充协议均为本合同不可分割的一部分。

十四、其他

1. 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力；自甲乙双方加盖公章或合同专用章且法定代表人或授权代表人签字之日起生效。对本合同的任何更改及补充，

均需双方共同协商，并以书面形式盖章确认。

2. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，变更一方未发出或延迟发出变更通知的，另一方在实际收到变更通知前已按照本合同联系方式发出通知的，视为已履行通知义务，由此造成的损失由变更一方承担。

甲方指定联系人：范毅铭，联系电话：18620036383；

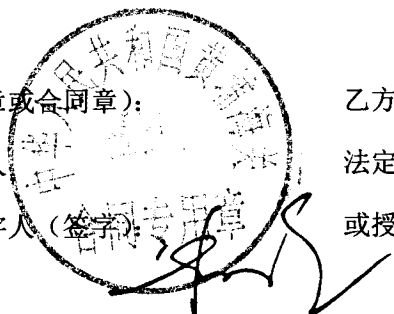
乙方指定联系人：陈楚恋，联系电话：15819080410。

(以下无正文，仅供签署)

甲方（公章或合同章）：

法定代表人

或授权签字人（签字）：



日期：2025年9月18日

联系人：范毅铭

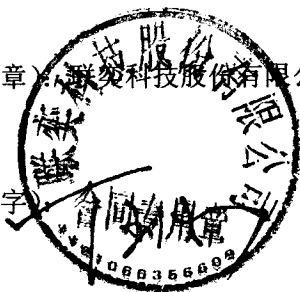
电话：020-82131277

地址：广州市黄埔区大沙东路 333 号

乙方（公章或合同章）：联奕科技股份有限公司

法定代表人

或授权签字人（签字）：



日期：2025年9月18日

联系人：陈楚恋

电话：020-37621045

地址：广州市天河区思成路 49 号 501 房

廉政协议

甲方单位：中华人民共和国黄埔海关

乙方单位：联奕科技股份有限公司

在调研、选型、采购供货、项目建设等合作过程中，乙方应秉承诚实守信的原则，自觉遵守党和国家有关法律法规、廉政规定，配合海关单位做好廉政监督工作，以促进双方工作人员廉洁自律，遏制“说情打招呼”、提供或收受“红包”和礼品，以及吃请等谋求不正当利益的不正之风。甲乙双方应履行以下职责：

- 一、乙方实行明码标价、优惠公开，在合同条款中明确相关内容，不搞不正当竞争。
- 二、乙方不向海关工作人员提供私人接待，不为其个人兴趣爱好“买单”。
- 三、乙方不采用“说情打招呼”、写条子、暗示等不正当方式影响采购等活动。
- 四、乙方不向海关工作人员提供交通工具、通讯工具等超出合同约定的用品。
- 五、乙方不向海关工作人员提供礼品、“红包”、礼金（包括但不限于现金、银行卡、购物卡、有价证券、电子购物券、会员卡等）。
- 六、乙方不邀请海关工作人员参加有影响合作业务的宴请和娱乐活动。不为海关工作人员住房装修、婚丧嫁娶、配偶和子女等工作安排及出国出境、旅游等提供方便。
- 七、乙方不安排从海关单位离职未满三年（含三年）的工作人员作为商务代表、专家或技术人员参与商务洽谈、售前交流以及合同实施等工作。
- 八、乙方不直接或通过“中间人”与海关工作人员共同或者单方面谋求不正当利益。
- 九、乙方不做出向海关工作人员提供不正当利益的其他行为。
- 十、海关工作人员应自觉遵守相关廉政规定，不得接受包括以上条款在内的不当利益。

乙方如出现与上述不相符的情况，视为严重违约，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任，如已签订合同未付款，甲方有权中止合同；如已签订合同并付款，甲方有权要求乙方返还支付款型，并进行相应赔偿。乙方自行承担由此带来的一切法律后果。

甲方单位名称 (盖章):

中华人民共和国黄埔海关

日期:



乙方单位名称 (盖章):

联奕科技股份有限公司

日期:



未

未